

O b e c Horný Vadičov

Horný Vadičov č. 160 , 023 45 Horný Vadičov

Spoločný obecný úrad Rudina so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Družstevná č. 1052, 024 01
Kysucké Nové Mesto

č.j OU-HV-SÚ- 30/2025-2026/TS1

V Kysuckom Novom Meste, dňa 02.09.2026

vybavuje : Mgr. Štrbová

stavebnyuradknm@gmail.com

O Z N Á M E N I E

o začatí spojeného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania

Žiadateľ: **Popad'ák Ján, Hlavná ulica č. 194/5 Parchovany** v zastúpení **Ing. Letková Angelika, Dukelská č.277/16, Bytča** podal dňa 03.02.2026 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „**Rekreačná chata – chata Amélia**“, na parcele **CKN č.1977/6**, v k.ú. *Horný Vadičov*.

Objektová skladba:

SO 01 Rekreačná chata – chata Amélia na parcele CKN č. 1977/6

SO 02 žumpa na parcele CKN č. 1977/6

SO 03 studňa na parcele CKN č. 1977/3, vodovodná prípojka na parcele CKN č.1977/3, 1977/6

SO 04 spevnené plochy na parcele CKN č. 1977/6

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Podľa §139b ods.1 písm. b) stavebného zákona *Jednoduché stavby sú stavby na individuálnu rekreáciu*

Nakoľko predmetná stavba je podľa §139b ods.1 písm. b) stavebného zákona stavbou jednoduchou, stavebný úrad podľa §39a ods.4 stavebného zákona spojí územné konanie so stavebným konaním.

Obec Horný Vadičov ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. §15 ods.1 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), §84 ods.4 písm. b) stavebného zákona a pôvodne v zmysle § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb .o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov, v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s §33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v spojení s § 36 a § 61 zák.č 50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom Spoločný obecný úrad Rudina so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Družstevná č. 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto v pracovné dni a v pracovnom čase pracovný deň pondelok, streda v čase od 8,00 – 14,00 hod. Odporúčame Vám dohodnúť si prípadne stretnutie a nazeranie do spisu mailom na adresu : stavebnyuradknm@gmail.com , aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do **24.09.2026** v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne *sa neprihliada*.

Podľa §36 ods.1 stavebného zákona *Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.*

Podľa §61 ods.3 stavebného zákona *Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.*

Podľa §61 ods.6 stavebného zákona *Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.*

Podľa §36 ods.3 stavebného zákona *Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určení lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.*

Podľa §65 ods.1 stavebného zákona *So stavebným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovujú inak, aj iné konania potrebné na uskutočnenie stavby. Správne orgány príslušné na ich uskutočňovanie majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.*

Podľa §26 ods.1 vodného zákona *Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na zhotovenie vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby; ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje. Na uskutočnenie stavebných úprav na vodnej stavbe postačuje ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy. Ohlásenie obsahuje identifikačné údaje o stavebníkovi a o mieste a druhu stavebných prác; prílohou je jednoduchý technický opis, situácia v území a jednoduché schematické znázornenie. Stavebník môže uskutočniť stavebné úpravy na vodnej stavbe len na základe písomného oznámenia orgánu štátnej vodnej správy, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Lehota na začatie stavebných úprav uplynie po dvoch rokoch odo dňa doručenia oznámenia. Orgán štátnej vodnej správy môže v oznámení určiť, že stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe rozhodnutia o stavebnom zámere. Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.*

Podľa ustanovenia § 52 ods.1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. – Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). *Vodné stavby Vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti. Vodnými stavbami sú najmä studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely zásobovania vodou.*

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V zmysle §3 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení pri nahliadnutí do podkladov alebo na požiadanie stavebný úrad účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých konanie sa týka, poskytne pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeľi v konaní újmu.

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie, a klásť pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke svedkom a znalcom otázku (§33 ods.1 správneho poriadku)

Stavebný úrad dáva v súlade s §33 ods.2 správneho poriadku účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe(§34 ods.3 správneho poriadku)

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 a § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

V súlade s §49 ods.2 správneho poriadku Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní odo dňa začatia konania (resp. od úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Podľa §61 ods.4 stavebného zákona *Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.*

Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods. 4 sa doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa §84 ods.4 písm. b) zákona č.25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v platnom znení *Doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 sa použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.*

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 a §61 ods.4 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Horný Vadičov.

Mgr. Viera Lea S l i v k o v á
starostka obce

Doručuje sa:

Popad'ák Ján, Hlavná ulica č. 194/5 Parchovany v zastúpení Ing. Letková Angelika, Dukelská
č.277/16, Bytča

Obec Horný Vadičov – starostka obce

ostatným účastníkom konania so stavebnými pozemkami CKN č. 1977/3, 1977/6 v k.ú Horný
Vadičov susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb,
ktorých užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté (§139 ods.2 písm .c) a písm. d)
stavebného zákona pozemkov sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Dotknuté orgány:

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, Žilina

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská č.1218, KNM

Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina

SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

Žilinský samosprávny kraj Komenského č.48, Žilina

Obec Horný Vadičov – cestný správny orgán

Obec Horný Vadičov – správca MK

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie